

债务产生后被公司延长出资期限的股东 不再享有出资期限利益

——罗某执行异议案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

重庆市第三中级人民法院(2023)渝03执异2号执行裁定书

2. 案由：执行异议

3. 当事人

申请执行人(异议人): 罗某

被申请人: 刘某、周某荣、甘某某

被执行人: 某商贸公司

【基本案情】

重庆市第三中级人民法院(以下简称执行法院)在执行申请执行人罗某与被执行人某商贸公司借款合同纠纷一案中, 申请执行人罗某申请追加刘某、周某荣、甘某某为该执行案件的被执行人。

罗某称, 申请执行人罗某与被执行人某商贸公司于2021年4月27日签署借款协议, 因某商贸公司未按期履行借款协议下的还款义务, 罗某向仲裁委员会申请仲裁。在此期间, 三被申请人作为被执行人某商贸公司的股东, 未积极履行缴纳出资义务, 反而恶意串通延长出资期限, 其主观目的就是逃避出资义

务，损害了债权人的利益，故请求执行法院追加三被申请人为(2022)渝03执364号执行案件的被执行人。

【案件焦点】

债务产生后公司延长股东出资期限的相关股东是否还能继续享有出资期限利益。

【法院裁判要旨】

重庆市第三中级人民法院经审理认为：《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条规定，作为被执行人的营利法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东、出资人或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任的，人民法院应予支持。2019年11月8日发布并施行的《全国法院民商事审判工作会议纪要》中关于股东出资应否加速到期的规定指出：“在注册资本认缴制下，股东依法享有期限利益。债权人以公司不能清偿到期债务为由，请求未届出资期限的股东在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任的，人民法院不予支持。但是，下列情形除外：(1)公司作为被执行人的案件，人民法院穷尽执行措施无财产可供执行，已具备破产原因，但不申请破产的；(2)在公司债务产生后，公司股东(大)会决议或以其他方式延长股东出资期限的。”本案中，某商贸公司对罗某的债务在2021年9月10日还款期届满之日即产生。而三位被申请人作为公司股东认缴出资共计500万元，原认缴出资期限为2020年8月3日，某商贸公司虽于2021年11月3日修改了公司章程，延长三被申请人的认缴出资期限至2035年12月30日、2045年12月30日，但某商贸公司延长该公司股东出资期限发生于该公司对罗某的债务产生之后。根据前述规定及相关规范文件之精神，在公司债务产生后，公司股东(大)会决议或以其他方式延长股东出资期限的，相关股东将不再享有出资期限利益，在某商贸公司不能清偿对罗某的到期债务时，应当在各自未出资范围内对相关债务承担补充赔偿责任。申

请人罗某提出的追加三被申请人被执行人的申请，符合法律规定，应予以支持。

重庆市第三中级人民法院依据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条之规定，裁定如下：

追加刘某、甘某某、周某荣为(2022)渝仲字第513号调解书的执行案件的被执行人，在未出资范围内，对(2022)渝仲字第513号仲裁调解书确定的某商贸公司应履行而未履行的债务承担补充赔偿责任。

【法官后语】

在注册资本认缴制下，股东按照公司章程规定的期限履行出资义务，并享有相应的期限利益，即在公司债务产生之前，股东无需提前出资或承担额外的责任。然而，一旦公司债务产生，公司股东(大)会决议延长出资期限，则意味着股东原本享有的期限利益被剥夺，需要在未出资范围内对公司债务承担补充赔偿责任。

一、出资期限利益的法律界定

出资期限利益通常被视为股东对公司的一种承诺和约定，即股东在承诺的期限内完成出资义务，同时享有在该期限内对出资的支配和使用权。这种权益的设立，旨在鼓励股东在设立公司时根据自身的经济实力和经营规划，合理安排出资时间和金额，从而确保公司的正常运营和发展。

因此，在法律上，当公司债务产生后，如果股东(大)会通过决议或以其他方式延长股东出资期限，股东将不再享有原有的出资期限利益。这一规定旨在保护债权人的合法权益，防止公司通过延长股东出资期限来逃避债务责任。同时，也体现了法律对公司经营活动的监管和约束，确保公司经营的合法性和稳定性。

二、股东出资期限变化是基于保护债权人利益的原则

公司股东(大)会通过决议或以其他方式延长了股东的出资期限，那么这些股东将不再享有原本的出资期限利益。这一变化是基于保护债权人利益的原则。在公司债务产生后，如果允许股东通过延长出资期限来规避其出资责任，那么债权人的权益将无法得到保障。因此，最高人民法院在相关裁定中明确指出，在公司债务产生后，股东延长出资期限的行为将不再受到法律保护，股东需要按照变更后的期限履行出资义务。

此外，值得注意的是，如果股东在公司债务产生后将未届出资期限的股权转让给他人，并将出资期限延长，那么该股东仍需承担在未出资范围内对公司债务不能清偿部分的补充赔偿责任。这是因为，虽然股东已经将股权转让给他人，但其作为原股东时对公司债务所承担的责任并未因此免除。

三、股东出资期限利益丧失的情形

一是公司债务产生后延长出资期限。当公司债务产生后，若公司股东（大）会通过决议或以其他方式延长了股东的出资期限，此时股东将不再享有原有的出资期限利益。这是因为，公司的债务已经存在，而股东作为公司的出资人，其出资应当用于清偿公司的债务。若股东在债务产生后通过延长出资期限的方式逃避出资义务，显然是不公平的，也是对债权人利益的一种侵害。

二是企业破产。企业破产是股东出资期限利益丧失的另一种重要情形。在企业破产的情况下，未到期的债权被视为到期，企业对债权人享有的期限利益即丧失。同样，股东未到期出资在企业破产后也视为到期，股东对企业所享有的期限利益亦丧失。这是因为，在企业破产的情况下，需要尽快清算企业的财产以偿还债务，而股东的出资是企业财产的重要组成部分，因此股东必须按照约定或法定的期限履行出资义务。

四、完善排除股东出资期限利益机制的建议

首先，明确法院排除股东出资期限利益的法定条件和程序，确保司法裁量的统一性和公正性。同时，应建立严格的审查机制，避免滥用司法权力对股东权益造成不当损害。其次，加强对股东出资义务的监督和管理，完善信息披露制度，确保股东按时足额履行出资义务。对于未能按期履行出资义务的股东，应依法追究其法律责任。此外，应建立股东出资期限利益排除的救济机制，允许被排除期限利益的股东通过法定途径寻求救济，如提起复议、上诉等。这有助于保障股东的合法权益，防止司法权力过度干预股东之间的自治。最后，加强司法人员的专业培训和素质提升，提高其对股东出资期限利益排除案件的审理能力和水平。同时，鼓励法学界和实务界加强对此类问题的研究和探讨，为完善相关法律制度提供理论支持和实践经验。

编写人：重庆市第三中级人民法院 汤智纲

五、特殊情况下的执行